

 TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA "EL CAMBIO RECIÉN EMPIEZA"	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE GESTION DOCUMENTAL MECI CONTRATACIÓN PÚBLICA	CODIGO: MCSPCP-210 FECHA: 008/06/2009 VERSION: 01 Página 1 de 6
--	--	--

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 006 de 2013

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VILLANUEVA
NIT:	892099475-7
CONTRATISTA:	MONICA MILENA MUÑOZ PIDIACHE
Nit.	21182984-9
C.C.No	21.182.984 EXPEDIDA EN CUMARAL META
Dirección:	Carrera 8 No. 46-04 BARRIO SAN JORGE.
Celular:	3115363454
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA.
PLAZO	TRES (3) MESES
VALOR	\$9.600.000

Entre los suscritos **ANGEL ANTONIO CAMPOS BARRERA**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.061.300 expedida en Villanueva, Casanare, elegido por elección popular como Alcalde Municipal del Municipio de Villanueva, Casanare para el periodo constitucional 2012 – 2015, posesionado debidamente ante el Juez Promiscuo Municipal de Villanueva, Casanare, tal como consta en el Acta de fecha treinta (30) de diciembre de 2011, autorizado para suscribir contratos y convenios, de conformidad con el Acuerdo No. 021 del 19 de Diciembre de 2012, expedido por el Honorable Concejo Municipal, quien para efectos del presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, se denominará **EL MUNICIPIO**, con NIT. 892099475-7 por una parte y por la otra **MONICA MILENA MUÑOZ PIDIACHE**, identificada con cédula de ciudadanía número 21.182.984 expedida en Cumaral, quien en el presente Contrato de Prestación de servicios Profesionales se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de prestación de servicios Profesionales que se regirá por las cláusulas que más adelante se describen, previos los siguientes considerandos: **PRIMERA:** Que por medio de oficio de fecha 23 de Enero de 2013 dirigido a la Profesional De Talento Humano, se pidió Certificación si en la PLANTA GLOBAL de la Alcaldía Municipal cuenta con personal suficiente para realizar actividades relacionadas con: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA". Dando respuesta que *no cuenta con personal para realizar actividades relacionadas con el presente objeto*, "Así mismo mediante documento de fecha veintiocho (28) de enero de 2013, realizó el estudio de precios de mercado por parte del Dr. MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeacion, el cual se encuentra debidamente suscrito y hace parte integral del estudio previo de conveniencia y oportunidad del proceso de selección adelantado para suscripción del presente contrato. **SEGUNDA:** Que en cumplimiento del numeral 4 del art. 2 de la Ley 1150 de 2007, art. 3.4.2.5.1 del Decreto 734 de 2012, el Municipio a través de la Secretaria de Planeacion, elaboró el veintiocho (28) de enero de 2013 el estudio previo, en el cual, se estableció la necesidad, conveniencia y oportunidad para

6

	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: MCSPCP-210	
	GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA : 008/06/2009	
TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA "EL CAMBIO RECIEN EMPIEZA"	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01	Página 2 de 6

suscribir el presente contrato de Prestación de Servicios Profesionales, documento que hace parte integral de este documento. **TERCERA:** Que la Secretaria de Planeacion adelanto el proceso de selección bajo la modalidad de contratación directa, conforme lo establece el literal h) numeral 4 del art. 2 de la Ley 1150 de 2007, art. 3.4.2.5.1 del Decreto 734 de 2012. **CUARTA:** Que el Municipio a través de la Secretaria de Planeación en cumplimiento a lo establecido en el inciso tercero del art. 66 de la Ley 80 de 1993, convocó a las veedurías establecidas de conformidad con la Ley para realizar control social al proceso de selección de contratación directa, cuyo objeto es: 'PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA'. **CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS** en la cartelera de la Secretaria de Planeacion, ubicada en el Segundo piso del Palacio Municipal, tal como lo certifica el Dr. MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeacion, Aviso de Convocatoria que señala la constancia de fijación y de desfijación. **QUINTA:** Que el Municipio de Villanueva, realizó el once (11) de febrero de 2013, invitación a presentar oferta a SANDRA MILENA MUÑOZ PIDACHE, Nit. 21182984-9 e identificada con cédula de ciudadanía No.21.182.984 expedida en Cumaral, para presentar propuesta dentro del proceso de selección de contratación directa, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA", la cual fue recibida por ésta, el día once (11) de febrero de 2013. **SEXTA:** Que dentro del término establecido para presentar propuesta, la Señora MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE, presentó propuesta Técnico-Económica-Jurídica. **SEPTIMA:** Que los documentos de carácter técnico (perfil, experiencia y condiciones técnicas), de la propuesta presentada por MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE, fueron verificados por el Dr. MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de planeación, en el que se señala: "*Cumple con el perfil, experiencia y requisitos exigidos en la invitacion*" y los de carácter jurídico, mediante documento de fecha catorce (14) de febrero de 2013, fueron verificados por el Doctor HAINNER STEVEN MARTINEZ, en calidad de profesional contratado y el doctor MANUEL ENRIQUE CAVIEDES CARO, en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Planeación, cuyo resultado fue "*cumple con los requisitos exigidos en la invitación realizada por el Municipio conforme lo señala la presente verificacion*". **OCTAVA:** Que mediante documento de fecha catorce (14) de febrero de 2013, el Secretario de Despacho de la Secretaria de Planeación, certifica que **MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE**, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 21.182.984 expedida en Cumaral, ha demostrado idoneidad y experiencia para contratarlo (la), bajo la modalidad de contratación directa, conforme lo corrobora la verificación de requisitos de carácter técnico (verificación de perfil, experiencia y actividades propuestas y condiciones técnicas), realizada por la Secretaria de Planeacion. **NOVENA:** Que el (la) Contratista, manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato no hallarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Municipio de Villanueva Casanare. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que se registrá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-** El (la) Contratista se obliga para con el Municipio a: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA", de conformidad con la invitación elaborada por el Municipio y entregada al Contratista y recibida por ésta. Así mismo, de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista al Municipio, documentos que hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR.-** Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del contrato se fija en la suma de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$9,600.000)**

	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CÓDIGO: MCSPCP-210
TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA "EL CAMBIO RECIÉN EMPIEZA"	GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA: 008/06/2009
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSIÓN: 01 Página 4 de 6

deberán ser cancelados por EL (LA) CONTRATISTA. **CLÁUSULA SÉPTIMA: ACTIVIDADES DEL (la) CONTRATISTA.**- En desarrollo del objeto del presente contrato, EL (LA) CONTRATISTA se obliga para con el Municipio a desarrollar las actividades que más adelante se relacionan; de acuerdo al cronograma presentado por el en la propuesta y a su disponibilidad de tiempo, actividades que ejecutará de manera independiente y sin ninguna subordinación. Las actividades a ejecutar son: **1.** Prestar asistencia técnica a las dependencias ejecutoras de la Administración Municipal, en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión de interés de la entidad mediante la aplicación de la metodología general ajustada desarrollada y actualizada por el Departamento Nacional de Planeación. **2.** Dar aplicación a la metodología general ajustada en la última versión que haya desarrollado el DNP. **3.** Considerar como horizonte de evaluación de los proyectos de inversión, al menos el periodo de tiempo para el cual fue aprobado el Plan de Desarrollo Municipal "Todos Juntos por Villanueva, el Cambio Recién Empieza". **4.** Articular la formulación de los proyectos de inversión a la estructura estratégica y propositiva del Plan de Desarrollo Municipal vigente. **5.** Las demás que se asignen de conformidad con el objeto a contratar. **CLÁUSULA OCTAVA: INDEMNIDAD.** Con la suscripción del siguiente contrato el Contratista se obliga para con el Municipio a mantenerlo indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del Contratista como consecuencia de la ejecución del presente Contrato. **CLÁUSULA NOVENA: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATISTA.** Los señalados en el Art. 5 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL MUNICIPIO:** Los contemplados en el Artículo 4 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTÍA ÚNICA.**- De conformidad con lo establecido en los artículo 5.1.7 del Decreto 734 de 2012, el contratista constituirá a favor del Municipio de Villanueva Casanare, una garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, expedida por una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, en la que se ampare lo siguiente: **Cumplimiento:** Por un valor equivalente al diez (10%) del valor del contrato, con vigencia igual al término del contrato y cuatro (4) meses más. **Calidad del Servicio:** Por un valor equivalente al (10%) del valor del contrato con vigencia igual al término y cuatro (4) meses más. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Esta garantía deberá ser aprobada por el SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL, DEL MUNICIPIO. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En caso del presente Contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento que fuere necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías de tal forma que cubra los nuevos términos, **PARÁGRAFO TERCERO:** El Supervisor del presente contrato deberá verificar y requerir que la garantía única que debe constituir el contratista a favor del MUNICIPIO en los términos señalados en la presente cláusula, se expide en el menor tiempo posible. Así mismo, cuando se suscriban actas de reiniciación de la ejecución, adicionales de valor y plazo, de lo cual, deberá verificar y requerir al contratista para que este expida las modificaciones respectivas antes del vencimiento del plazo del contrato. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS:** Se acuerdan como tales las siguientes: a) multas por mora o incumplimientos en general: salvo que se contemple o proceda otra sanción, se impondrán multas por el 0.1% del valor total del contrato por cada día de mora, cuando EL CONTRATISTA incumpla o incurra en mora de cualquiera de las obligaciones a su cargo. **PARAGRAFO:** Autorización para retener y descontar: EL CONTRATISTA autoriza a EL MUNICIPIO para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores de cualquier suma que le adeude a EL MUNICIPIO por este contrato, sin perjuicio de EL MUNICIPIO las haga efectivas ejecutivamente conforme a la Ley. El valor de las multas podrá ser descontado de los respectivos pagos mensuales. El pago o la deducción de las dichas multas no

	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO MCSPCP-210
TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA "EL CAMBIO RECÍEN EMPIEZA"	GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA : 008/06/2009
	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01 Página 5 de 6

exonerarán AL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con las responsabilidades que emanan del contrato. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA: CESIÓN.** El contratista no podrá ceder el presente contrato, sin la autorización expresa y escrita del MUNICIPIO. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA.** - Si el (la) CONTRATISTA, dejare de cumplir con las obligaciones contraídas derivadas del objeto del contrato o se declare la caducidad del contrato, El MUNICIPIO hará efectiva una sanción pecuniaria por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato por los posibles perjuicios que en razón del incumplimiento puedan causarse a la Entidad, conforme el procedimiento establecido por la Ley para el efecto. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CADUCIDAD.** - El MUNICIPIO podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato de acuerdo con el artículo 18 de la ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.** - EL(A) CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en los Artículos 8, 9 y 10, de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: SUPERVISIÓN.** - La Supervisión del presente Contrato de prestación de Apoyo a la Gestión, será ejercida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Planeación, la supervisión tendrá como funciones certificar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones debidas y la oportuna ejecución del objeto del Contrato de prestación de servicios Profesionales, así como suscribir con EL CONTRATISTA las actas a que haya lugar, y otorgar visto bueno a lo que se requiera, así como también elaborar y suscribir la correspondiente acta de liquidación. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL.** El presente contrato se rige por los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales en los Artículos 15 al 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** Una vez cumplidas las obligaciones surgidas en el presente contrato, el Secretario de Despacho de la Secretaria de Planeación, procederá a liquidar el presente contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la finalización del contrato o vencimiento del plazo contractual de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007. El Municipio suscribirá acta de liquidación en que se constatarán las sumas de dinero recibidas por EL (LA) CONTRATISTA y las actividades ejecutas por él. Con tales actas se determinarán las obligaciones a cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato. El acta de liquidación llevará la firma del Supervisor, quien la proyectará y quien corroborará el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **CLÁUSULA VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.** Las controversias que surgen en la ejecución del contrato que no pueda solucionarse directamente se llevarán a la Procuraduría General de la Nación donde se adelantará una diligencia de conciliación prejudicial. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:-DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Hace parte integral de este contrato los siguientes documentos que se entiende incorporados al mismo, en razón de que determinan, regulan, y complementan las condiciones pactadas: 1. Invitación a presentar oferta elaborada por el Municipio de Villanueva y entregada al contratista para PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA. 2. Propuesta de EL CONTRATISTA. 3. Toda comunicación que se cruce entre el Contratista y el Supervisor. 4. Todo documento que se suscriba ocasionalmente a la ejecución del presente contrato, documentos que hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:-PERFECCIONAMIENTO.** El presente contrato se perfecciona con la firma del mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-REQUISITOS**

	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	CODIGO: MCSPCP-210	
	GESTION DOCUMENTAL MECI	FECHA : 008/06/2009	
TODOS JUNTOS POR VILLANUEVA "EL CAMBIO RECIENTE EMPIEZA"	CONTRATACIÓN PÚBLICA	VERSION: 01	Página 6 de 6

DE EJECUCIÓN.-1) El presente contrato requiere para su ejecución: a) Perfeccionamiento, b) certificado disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal, c) Inscripción como contratista. d) Presentación de póliza por parte del (la) contratista y aprobación de la misma por parte del Municipio, e) Pago de Estampillas Pro-cultura, f) Pago de Estampilla Pro-Anciano y g) Acta de Inicio previo cumplimiento de los literales anteriores. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.-DOMICILIO.** Todos los efectos legales y fiscales las partes acuerdan como domicilio contractual la Ciudad de Villanueva, donde para constancia se firma a los dieciocho (18) días del mes de febrero de dos mil trece (2013).

EL MUNICIPIO

ANGEL ANTONIO CAMPOS BARRERA
Alcalde Municipal.

EL CONTRATISTA

MONICA MILENA MUÑOZ PIDACHE

Reviso: Edgar Avella Chaparro
Secretario De Despacho De La Secretaria General

Reviso: Hainner Steven Martínez
Cto Apoyo A La Gestión 001/2013

